

Cours 1 Droits des Contrats

Objectif : Parler de la **relation d'affaires** entre un client et le prestataire.

Cette relation d'affaires se caractérise sous plusieurs formes :

- Un **Contrat** sous forme écrite ou orale (Verbale/Non verbale)
 - On va privilégier l'**écrit** (pour garder une trace)
 - Il doit être **bilatéral** (Accord entre les deux partis)

Quelles sont les preuves qui permettent d'attester de la rédaction d'un contrat ?

→ Signature

- Une signature est valide à condition de :
 - Que ce soit **le représentant légal** ou l'un d'entre eux
- Pour s'assurer de la réelle identité du représentant légal (qu'on ne se fasse pas tromper), on va avoir besoin de **documents officiels**
 - **Extrait K-Bis** qui a une durée de validité de moins de **3 mois**
 - ⇔ **Carte d'identité de l'entreprise**
 - Toute personne ayant reçu une **délégation de signature** signée au préalable par le représentant légal.

→ Versement (Acomptes/Arrhes)

- Donner notre accord de principe

→ Tampon d'entreprise (Quid du détenteur)

→ Officier d'état (notaire, commissaire)

- Garantit l'honnêteté et la sécurité de l'acte encouru ou **réalisé**.
 - Preuve la moins négociable, discutable sur la **qualité du témoignage**

→ Mail/Fax/Documents écrits ou électroniques

- **/!\ Une vigilance doit être faite**
 - Valide ssi le destinataire, la personne est clairement identifiée
- N° de fax associée à la personne
- Mail est lié à une personne définie
 - Mail : contact@....fr ou support@.....fr
 - AUCUNE VALEUR JURIDIQUE (usurpation identité, authentification...)

→ Vidéo/Enregistrement numérique ou autre données factuelles d'une situation

- Pas irréfutable (IA, trucage etc...)
- Seulement recevable si et seulement si l'accord des 2 parties est réelle **manifeste**
 - Il faut que le parti exprime son accord sur l'**authenticité** de la donnée

→ Rédaction dans le contrat des modalités de pénalités de retard (d'un rendu projet)

- S'il n'est pas rédigé, on part du principe qu'il n'y aura aucune pénalité dans les cas de retards.

Citation :

NUL N'EST CENSÉ IGNORER LA LOI

Loi -> Deux codes importants que l'on aura à documenter :

- Code **civil**
- Code du **commerce**

Le **contrat** entre deux parties **a force de loi**.

⚠ : Il est nécessaire de ne pas produire des éléments allant à l'encontre de **lois impératives**.

Sans respect de ces lois, le contrat n'aura **aucune valeur**.

→ Une **Loi impérative** a pour but de défendre, de protéger l'**intérêt commun** et l'**ordre public** (temps de travail, rémunération, temps de repos...)

➔ Tout document que l'on va produire qui aura été accepté par les deux parties, ça deviendra une **loi irréfutable** -> Il sera devenu une **valeur de référence**.

Un contrat : Conditions Générales de ventes ou d'achats.

➔ Idéalement, tout document rédigé doit être le **plus clair possible** et **détaillé**.

➔ Un contrat doit avoir **obligatoirement** un **TITRE**

- Ex : Dire que c'est un contrat de prestations de développement ou de support informatique...

Un contrat rentre en vigueur à condition que les deux parties (ou plusieurs parties) ont consenti **leur accord**.

➔ Et c'est uniquement à ce moment-là que le contrat est **né**.

NB : Une fois le contrat rédigé, il est impossible de revenir dessus sans l'accord des deux parties.

La mise en demeure :

- Qu'est-ce que la mise en demeure ?
 - Courrier Officiel par lequel une personne demande à une autre en cas de **litige, de non-conformité** lui demandant d'exécuter (en mettant la pression) la mission du destinataire dans un délai précis, sous peine de poursuites. Fait office de **dernier avertissement** avec potentielles poursuites.
 - **Respect d'exécution à une ou des obligations convenues entre parties.**
 - Elle fait **suite à des relances sans résultat**
 - Également ici pour **établir un constat sur un dysfonctionnement, une non-conformité.**
- Quel est le formalisme à respecter ?
 - La lettre se doit d'être **écrite**, lettre avec **accusé réception** (permet d'attester de la **bonne réception** du courrier par le destinataire)
 - Les personnes pouvant recevoir la lettre sont :
 - La/Les **représentants légaux** (cf extrait **K-BIS**)
 - Une personne ayant reçu une **délégation de signature**
 - Une personne **nominative**
 - Elle doit contenir :
 - Un **objet** (sujet du problème)
 - La **date** et les **coordonnées** des deux parties,
 - La **référence au contrat** ou à l'obligation non respectée,
 - Une **demande claire** de faire ou de payer,
 - Un **délai précis** pour régulariser (souvent 8 à 15 jours),
 - La **menace de suites juridiques** si rien n'est fait.
 - 4 grands paragraphes :
 1. **Rappel du contrat**, de l'accord convenu entre les parties (les **obligations**, les **termes validés**)
 2. **Lister** clairement les **points de non-conformités**, les **actions** ou les **tâches non réalisées** suivant les termes du contrat
 3. Donner l'**opportunité de se remettre en conformité**, d'honorer le contrat initialement conclu, avec un **délai dérogatoire supplémentaire** au **délai initialement prévu (laisser une dernière chance)** (Lettre contestable par le destinataire si jamais le délai n'est pas raisonnable)
 4. Mentionner les **conséquences encourues** (les **menaces**) en cas de **non-respect** de ce **nouveau délai**.

- Donner un exemple de mise en demeure ? MISE EN DEMEURE DE PAIEMENT

Exemple de mise en demeure

(Coordonnées de L'expéditeur et du destinataire)

Objet : Mise en demeure de paiement Facture XXX / Commande n°YYY

Madame, Monsieur

Malgré nos multiples relances et sauf erreur de notre part, nous constatons que la **facture XXX faisant suite à La commande YYY**, d'un montant de **1359€**, arrivée à échéance le **25 Septembre 2025** et d'ores et déjà relancée le **2 Octobre 2025**, n'a toujours pas été réglée.

En conséquence, nous vous mettons en demeure de nous régler cette somme dans un délai maximal de **8 jours** à compter de la réception de ce courrier, conformément à **l'article 1231-1** du Code civil.

Si ce délai n'est pas respecté, nous serons contraints de recourir à une **action judiciaire** afin d'obtenir le règlement des sommes dues.

Dans l'attente de votre régularisation, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

(NOM/Signature datée/Lieu)

Un contrat doit **impérativement** être :

- **Equilibré** (pas de notion de rapport de force entre les 2 parties, le client n'a pas tous les droits etc...)
- **Clair** (détaillé, renseigné)
- **Exhaustif** (traite l'intégralité des informations, complet)

Un contrat peut se traduire sous une forme **écrite** ou **orale** :

<u>Avantages Ecrit</u>	<u>Inconvénients Oral</u>
• Gestion de la preuve (traçabilité) • Matérialiser l'accord • Référencer toutes les conditions de l'accord	• Pas traçabilité

On va plutôt favoriser l'écrit qui privilégie la **gestion de la preuve (traçabilité)**

- Cette gestion de la preuve a plus de valeur lorsqu'il est rédigé par l'**Officier d'Etat**.
- Il est fait à **l'écrit**, tel que tous les documents sont signés par les différents partis.
 - Le **compte-rendu de réunion de projet** est rédigé par le **client**, en y indiquant les **actions à venir**. Et il doit être signé par un représentant légal pour qu'il soit **officialisé** (sinon on ne peut pas l'utiliser comme **source fiable**).
- **Support électronique** : Authentification de la source (vidéo, photo ssi il y'a consentement)

Typologie d'un contrat :

Clauses essentielles :

Il doit contenir un **titre**. Ce titre doit être **explicite** et en **lien** avec le **document**.

On doit y énumérer les **parties/entités** (avec qui je vais formuler/signer mon contrat)

- **Nom** de l'entreprise
- Son **N° d'immatriculation**
- **L'Adresse Postale**
- **Dénomination** de la personne **signataire** et sa **qualité** (son « rang » au sein de l'entreprise)
- On doit vérifier la **qualité de la signature** ou de la **personne** via **l'extrait K-BIS**

Il doit également contenir un **préambule de contrat**. On y introduit les **parties** sur leur **savoir-faire** ainsi que les raisons de la **relation d'affaires**.

On a aussi l'**OBJET** (le bien). On va **décrire ce bien** qui va être fait, produit, réalisé ou modifié.

Le **PRIX** du projet.

Clauses assez bien à mettre :

- La **durée** de réalisation
 - Les clauses de **confidentialité**
 - Notion de **temps** pour la clause
 - **Non-concurrence**
 - Interdit une partie de travailler pour un concurrent ou de créer une activité concurrente pendant la durée de l'activité réalisée.
 - **Exclusivité**
 - Oblige une partie à ne travailler qu'avec l'autre pour un certain domaine, produit ou service
 - Clause de **propriété intellectuelle**
 - Le **Paiement** (modalité de paiement, échéance, pénalité de retard)
 - **Cas de force majeure**
 - Permet à une partie d'un contrat de **ne pas être tenue responsable** si un **événement exceptionnel** l'empêche de remplir ses obligations.
 - Déterminé si notre cas est (tel qu'il est indiqué dans l'article 1218 du Code Civil) :
 - **Extérieur**
 - L'évènement doit venir de l'extérieur, c'est-à-dire qu'il va être indépendant de la volonté de la/les personne(s)
 - **Irrésistible**
 - Impossible à éviter ou esquiver, et ce malgré tous les moyens utilisés
 - **Imprévisible**
 - Impossible à prévoir
- ➔ **Cas fortuit** : Toutes situations pouvant remettre en cause le **bon fonctionnement** d'une tâche et conduisant à une **dérogation**. (Grève, coupure électrique... -> On va accepter de décaler le rendu)
- **Clause de sous-traitance** (dire si on utilise la sous-traitance ou non) et le client doit nous autoriser.

- **Vice de consentement** : situations où une personne signe un contrat **sans avoir donné un vrai accord** libre et éclairé.
 - Lié à :
 - **DOL (Tromperie)**
 - Une partie trompe volontairement l'autre pour la pousser à signer le contrat.
 - INTENTIONNEL
 - **Erreur**
 - Une personne **se trompe sans être trompée** par l'autre
 - Pas de mensonge, **NON-INTENTIONNEL**
 - **Violence (Physique/Morale)**

Dans un contrat on peut renseigner beaucoup de choses, sauf des **lois impératives**.

Lois Impératives :

Oblige un respect obligatoire, on ne peut pas s'en accommoder.

- **Le temps de travail**
 - On ne pourra mettre dans un contrat que la journée fera par exemple 12h, car c'est contraire à la loi (même si le projet est en retard)
 - Si la loi indique 35h alors on reste sur 35h hebdo
- **Période de congés (Nombre de congés)**
 - On ne va pas annuler des congés ou raccourcir des congés comme ça
- **La rémunération**
 - On ne peut pas dire dans le contrat qu'on va payer à un **taux horaire**, on va payer au **forfait**

Contrat en régie :

➔ **Un contrat en régie** est un mode d'intervention où le prestataire est rémunéré en fonction du **temps réellement passé**, sans engagement de résultat, tandis que **le client garde la responsabilité et le pilotage** des tâches à réaliser.

Il est **souvent utilisé dans des situations exceptionnelles ou nécessitant une intervention immédiate**, lorsque le besoin n'est pas entièrement défini à l'avance (cas sensibles très particuliers)

Différentes typologies d'un sujet qui peuvent mener à un contrat :

Objectif du travail : Présentation 20min par groupe (15min présentation, 5min questions)

- But et objectif du contrat
- Champ d'application
- Clauses (articles) recommandées à enseigner dans le contrat travaillé
- Raison du choix de telle clause, pourquoi cette clause, quelle portée, quel intérêt

Liste des sujets à choisir pour un projet de groupe : (Par 2)

- Contrats d'études et de conseil
- Contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage
- Contrat d'audit informatique
- Contrat de réalisation/ Contrat de prestation Informatique
- Contrat de concession et de distribution
- Contrat d'externalisation
- Conditions Générales de Vente
- Contrat de confidentialité
- La loi de sous-traitance de 1975
- Contrat de prêt de matériel
- Contrat de prestation intellectuelle
- Devoir de vigilance et Loi Sapin II
- **Conditions Générales D'achat**
- Contrat de cession de droit